

MÓDULO 2: El Proceso Operativo del Corretaje, Gestión Inmobiliaria y Cierre de Negocios

Manual Interno de Operaciones — MG Propiedades & Servicios Integrales

Basado en la Capacitación Académica de Alex Biskupovic (Centro de Negocios Las Condes)

1. Mapeo General del Flujo Inmobiliario

El proceso completo del corretaje de propiedades se articula en un flujo secuencial estructurado en cuatro bloques operativos continuos:

FLUJO DE TRABAJO INMOBILIARIO			
FASE 1: CAPTACIÓN Y MANDATO	FASE 2: CARGA EN CRM Y MARKETING	FASE 3: GESTIÓN DE VISITAS	FASE 4: CIERRE DE NEGOCIO
• Prospeccionar. • Evaluar precio comercial. • Firma de Orden de Venta/Arriendo.	• Sesión foto/video (Tour). • Definición final de valor. • Publicación en portales/web.	• Filtrar pre-calificación. • Firma de Orden de Visita. • Feedback al dueño.	• Recepción de Ofertas. • Cierre o Promesa de Compra-venta. • Resguardo de Garantías y Comisiones

2. Fase 2: Estrategia de Marketing, Fotografía y Presentación de Inmuebles

Una vez captada la propiedad y firmado el mandato correspondiente, el proceso de ingreso y empaquetado comercial debe cumplir las siguientes pautas técnicas:

Criterios de Producción Fotográfica y Audiovisual

- **Estructura tipo "Tour Virtual"**: Las imágenes de la publicación no deben cargarse de forma aleatoria o desordenada. Deben seguir la secuencia lógica de recorrido real de la propiedad para que el cliente entienda la distribución espacial del inmueble.

- **Orden Lógico de Publicación Recomendado:**
 1. Vista Exterior / Fachada / Entorno inmediato.
 2. Acceso principal y Hall de entrada.
 3. Living y Comedor.
 4. Terraza / Balcón / Salida a patio.
 5. Cocina y Logia.
 6. Dormitorios (comenzando por el principal).
 7. Baños.
 8. Áreas comunes del edificio/condominio (Piscina, Gimnasio, Quincho, Estacionamiento, Bodega).
- **Manejo Técnico de la Imagen:** Prestar especial atención al encuadre, iluminación natural, cortinas abiertas para maximizar la luz y una ventilación previa del inmueble antes de la sesión.

Uso de Plataformas y Estrategia Digital

- **Presencia en Portales Integrados:** Difusión en Portalinmobiliario, TocToc, Yapo, entre otros.
- **Infraestructura Web Propia:** Contar con un sitio web corporativo propio no solo sirve para captar directamente al cliente, sino que otorga respaldo formal, autoridad de marca y confianza al cliente frente a la alta competencia (existiendo cientos de corredores en el mercado).
- **Ventaja de la Web Propia:** Permite exhibir servicios complementarios (Administración de arriendos, asesorías legales, tasaciones) que convierten a un comprador o vendedor puntual en un cliente de cartera a largo plazo.

3. Fase 3: Gestión de Visitas, Calificación de Clientes y Orden de Visita

Protocolo de Preparación Previa a la Visita

- **Pre-calificación de Necesidades:** Preguntar detalladamente al interesado sus requerimientos específicos (ej. necesidades de metros cuadrados, terrazas, conectividad, estacionamiento, tenencia de mascotas) antes de coordinar la visita. Esto evita pérdida de tiempo tanto para el corredor como para el cliente.
- **Puntualidad y Acondicionamiento:** El corredor debe llegar siempre con anticipación a la cita. Se deben abrir cortinas, encender luces estratégicas y verificar que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de presentación.
- **Uso de la Ficha Técnica (Torpedo):** Llevar siempre en físico o digital la Ficha Técnica de la Propiedad para responder de inmediato y con precisión los datos clave:
 - Valor exacto de Gastos Comunes.
 - Valor de Contribuciones (si aplica).
 - Monto de contribución de estacionamiento y bodega.
 - Normativas del edificio/condominio.

Levantamiento de Información Comercial y Toma de Decisión

- **Identificación del Decisor:** Al finalizar el recorrido, se debe indagar quién es la persona que toma la decisión final de compra o arriendo (ej. si requiere la aprobación de la jefatura en caso de oficinas comerciales, o la evaluación en pareja/familia en residenciales).
- **Informe y Feedback Continuo al Propietario:** Uno de los reclamos más frecuentes de los clientes hacia los corredores es la falta de comunicación. Es obligación del corredor mantener informado al dueño sobre:
 - Cantidad de visitas realizadas.
 - Comentarios, críticas u objeciones sobre el precio o estado de la propiedad.
 - Ajustes estratégicos a aplicar si pasan semanas sin consultas (republicación, cambio de fotos, ajuste de precio comercial).

La Orden de Visita: Protección Legal y Cobro Judicial

La **Orden de Visita** es el documento mediante el cual el corredor autoriza formalmente a un comprador o arrendatario a visitar el inmueble.

REQUISITOS DE LA ORDEN DE VISITA
1. Identificación completa de la propiedad a mostrar.
2. Datos personales del cliente: Nombre completo, RUT, Correo y Teléfono.
3. Declaración explícita del valor de la comisión y momento de pago.
4. Firma autógrafa original del cliente visitante.

Regla de Prueba Legal Obligatoria

- **Manejo de Archivo en Físico/Original:** Las Órdenes de Visita deben archivarse de manera ordenada en original.
- **Valor Probatorio en Juicio:** En caso de que el comprador o arrendatario intente eludir al corredor ("saltarse al corredor") para negociar directamente con el dueño, la Orden de Visita firmada en **original** es el único medio de prueba válido en un juicio ordinario para exigir el pago judicial de los honorarios. Las fotocopias simples o respaldos informales carecen de la misma contundencia jurídica.

4. Fase 4: Cierre de Negocios, Criterios para Arriendos y Compraventas

A. Estructura de Cierre en Arriendos

Requisitos Estándar del Arrendatario y Aval

- Liquidaciones de sueldo que acrediten ingresos líquidos equivalentes a **al menos 3 veces el valor del canon de arriendo**.
- Certificado de antecedentes comerciales sin anotaciones negativas (Dicom/Infocheck).
- Contrato de trabajo indefinido o continuidad laboral demostrable.
- Presentación de un Aval/Codeudor Solidario que cumpla exactamente con los mismos requisitos financieros y laborales que el arrendatario.

Protocolo Excepcional cuando el Arrendatario NO tiene Aval

Si el candidato tiene excelentes ingresos y buen Dicom pero carece de un aval formal, se puede presentar la alternativa al propietario bajo las siguientes condiciones de resguardo estricto:

PROTOCOLO DE ARRIENDO SIN AVAL (12 CHEQUES)	
1. Emisión de 12 cheques cruzados y nominativos a fecha mensual.	
2. Contrato de Arriendo a plazo fijo estricto por 1 año (365 días).	
3. Vencimiento fatal del contrato al mes 12 (coincidiendo con el último cheque recibido).	
4. Para continuar al año 2, se exige la firma de un anexo o nuevo contrato con la entrega de una nueva serie de 12 cheques.	

B. Estructura de Cierre en Compraventas

Formalización Obligatoria por Escrito (No Aceptar Acuerdos Verbales)

Toda oferta de compra debe presentarse **estrictamente por escrito** mediante un documento de "Oferta de Compra" firmado por el comprador. Se prohíbe transmitir ofertas al propietario mediante llamadas, mensajes de WhatsApp o correos informales, ya que desacreditan la labor del corredor y carecen de respaldo.

El Cheque de Garantía y Seriedad de la Oferta

- **Monto Estándar:** Corresponde al **10% del valor negociado de la propiedad**.
- **Condiciones del Documento:** Cheque cruzado y nominativo expedido a nombre del vendedor/propietario.
- **Garantía Bilateral:** Al momento en que el propietario acepta por escrito la oferta (mediante el documento de *Cierre de Negocio* o *Aceptación de Oferta*), el propietario debe depositar de igual manera un cheque por el 10% a favor del comprador para respaldar su compromiso de venta.
- **Custodia del Corredor:** Ambos cheques de garantía permanen bajo la custodia del corredor de propiedades hasta la firma definitiva de la compraventa o la Promesa de Compraventa.
- **Plazo de Validez:** La oferta por escrito debe estipular una vigencia limitada (generalmente **5 días hábiles**). Pasado ese plazo sin respuesta explícita del dueño, el comprador queda liberado de su compromiso.

C. Negociaciones y Gastos Asociados

Mediación de Diferencias en el Inmueble

Si durante las visitas surgen objeciones por daños o desgaste de la propiedad (ej. pintura, estado de pisos/parquet, artefactos):

- El corredor debe actuar como mediador neutro para acordar si las reparaciones son asumidas por el propietario antes de la entrega o si se descuentan del precio final pactado de compraventa.

Distribución Estándar de Gastos Operativos y Notariales

- **Gastos de Escrituración en Notaría:** Se dividen tradicionalmente en partes iguales (**50% Vendedor / 50% Comprador**).
- **Gastos de Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces (CBR):** Son asumidos en su totalidad (**100%**) por el **Comprador**.
- **Gastos de Impuestos y Certificados Previos:** Son cubiertos según lo acordado en la Orden de Venta y las instrucciones de cierre.

D. Promesa de Compraventa versus Oferta de Compra

Característica	Documento de Oferta y Cierre	Promesa de Compraventa
Naturaleza Jurídica	Acuerdo privado de intención de compra e intermediación.	Contrato formal que obliga jurídicamente a celebrar la compraventa futura.
Formalización	Firmado en privado ante el corredor con depósito de garantías.	Firmado mediante Escritura Privada Notariada o Escritura Pública.
Custodia de Garantías	En poder del corredor bajo acta de custodia.	Mediante Instrucciones Notariales dejadas ante el Notario Público.
Prorrogabilidad	Ajustable por mutuo acuerdo escrito entre las partes.	Se puede prorrogar expresamente si ambas partes firman un Anexo de Prórroga antes del vencimiento del plazo.

Ejecución por Incumplimiento y Rol del Árbitro Arbitrador

Si alguna de las partes desiste del negocio habiendo firmado la Oferta/Aceptación o la Promesa de Compraventa:

1. El corredor no puede entregar de forma directa el cheque de garantía a la contraparte por decisión propia.
2. La disputa debe derivarse al **Árbitro Arbitrador** designado contractualmente en las cláusulas del documento.
3. El árbitro evaluará cuál de las partes actuó como "parte diligente" (la que cumplió sus obligaciones) y dictaminará la entrega o cobro de la garantía del 10% a modo de indemnización de perjuicios.

E. Proceso de Post-Venta y Tasación Bancaria

Una vez cerrado el acuerdo por escrito:

1. **Recopilación y Renovación Documental:** Obtener certificados de dominio vigente, hipotecas y gravámenes, certificados de avalúo fiscal y certificados de no expropiación (DOM/SERVIU). Si la tramitación supera los 30 a 60 días, la documentación debe solicitarse nuevamente para mantener la vigencia que exigen los bancos.
2. **Coordinación de la Tasación Bancaria:** Gestionar la visita del tasador enviado por la institución financiera del comprador.
3. **Cláusula Suspensiva por Tasación:** Tanto en la Oferta como en la Promesa de Compraventa, debe incluirse explícitamente una cláusula que estipule que, si la tasación bancaria resulta significativamente inferior al valor acordado impidiendo la entrega del crédito hipotecario, el comprador tiene derecho a anular la operación sin cobro de multas ni pérdida de la garantía.